

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3673/2530

นาย สม บุญ อุ้น วงศ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ ครู ชัยภูมิ จำกัด
นาย จำนงค์ ปา เบ้า หรือ ประสพสุข
พิบูล กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653, มาตรา 680
ป.วิ.พ. มาตรา 312

แม้สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ร้องจะได้ออกระเบียบข้อบังคับว่าเงินค่าหุ้นที่จำเลยทั้งสองส่งชำระเป็นทุนไว้ว่าจำเลยจะเรียกคืนได้ต่อเมื่อลาออกจากสมาชิกหรือมีการเลิกสหกรณ์ฯ แต่ข้อบังคับดังกล่าว ก็เป็นเพียงระเบียบภายใน มิใช่กฎหมาย ไม่ผูกพันโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และเป็นเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษา โจทก์จึงขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินค่าหุ้นที่จำเลยมีอยู่ในสหกรณ์ฯ ได้.

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้เงินยืมพร้อมดอกเบี้ยที่ค้างชำระ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินตามฟ้องแก่โจทก์ หากไม่ชำระให้จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันชำระแทนจำเลยทั้งสองไม่ชำระ โจทก์จึงขอให้ศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสอง เจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งอายัดเงินค่า

หุ้นของจำเลยทั้งสองที่มีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำนวนเงิน 33,300 บาท และ 20,100 บาท ตามลำดับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิผู้ร้อง ยื่นคำร้องคัดค้านว่าจำเลยทั้งสองยังมีหนี้ผูกพันกับผู้ร้องมากกว่าเงินค่าหุ้นที่มีอยู่ จึงจำเป็นต้องเอาไว้เป็นประกัน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องปฏิบัติตามคำสั่งอายัดทรัพย์ของเจ้าพนักงานบังคับคดี

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ผู้ร้องฎีกาว่าเงินค่าหุ้นของจำเลยทั้งสองเป็นของผู้ร้อง จำเลยทั้งสองจะเรียกร้องคืน ก็ต้องลาออกจากสมาชิกหรือผู้ร้องเลิกกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ เห็นว่าแม้ผู้ร้องจะออกข้อบังคับไว้ สมาชิกมีสิทธิลาออกได้ไม่ว่าเวลาใด และผู้ร้องจะต้องคืนเงินค่าหุ้นให้สมาชิกไปทันที เว้นแต่สมาชิกนั้นเป็นหนี้ผู้ร้องอยู่ ผู้ร้องจะหักเงินค่าหุ้นไว้ก่อน เหลือเท่าใดก็คืนให้สมาชิกไป แต่ข้อบังคับดังกล่าวมิใช่กฎหมาย เป็นเรื่องที่ผู้ร้องจัดวางระเบียบบริหารงานภายในระหว่างสมาชิกเอง ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 มาตรา 4 แม้เงินค่าหุ้นของจำเลยทั้งสองจะเป็นเงินทุนของผู้ร้อง แต่จำเลยทั้งสองก็ยังมีสิทธิเรียกร้องเอาคืนได้ ข้อบังคับดังกล่าวจึงไม่ผูกพันโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ส่วนที่ผู้ร้องขอให้นำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 และมาตรา 1072 มาปรับใช้ในเรื่องนี้นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าหลักกฎหมายข้างต้นใช้ปรับกับเรื่องนี้อยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้อนี้ของผู้ร้องต่อไป"

พิพากษายืน ให้ผู้ร้องใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 200 บาทแทนโจทก์.

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-ดุษิต วราโห-สวัสดี รอดเจริญ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 มาตรา 4 ให้คำนิยามว่าสหกรณ์ หมายความว่า "คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันและได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้" เมื่อจดทะเบียนแล้วมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 18,58 ตามแต่ประเภทว่าเป็นสหกรณ์จำกัด หรือไม่จำกัด คดีนี้ผู้ร้องเป็นสหกรณ์จำกัด ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว มาตรา 11(3) บัญญัติในเรื่องทุนของสหกรณ์ว่า ให้มีทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน ทำนองเดียวกับหุ้นของบริษัท จำกัด (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1096) การที่ศาลฎีกาตัดสินว่าโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาสมาธยายัดหุ้นของจำเลยซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้ร้องได้มีผลทำให้มูลค่าหุ้นของสหกรณ์ลดลง หากเป็นนิติบุคคลอื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อาจทำไม่ได้ เพราะการลดทุนของนิติบุคคลมีความสำคัญและกระทบกระเทือนต่อการประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วน บริษัท จะกระทำได้อีกโดยอาศัยความตกลงของผู้เป็นหุ้นทั้งหมด (มาตรา 1032) หรือถ้าเป็นบริษัทจำกัด ก็ต้องอาศัยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (มาตรา 1224) แต่ในกรณีของสหกรณ์อาจต่างกันออกไป เนื่องจากวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ข้างต้นที่เน้นในเรื่องการช่วยเหลือ

กัน มิได้มุ่งในการประกอบธุรกิจการค้าหากำไรเช่นห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด เงิน
ทุนของสหกรณ์อาจเพิ่มหรือลดลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิก ดังนั้น
สหกรณ์ผู้ร้องในคดีนี้จึงมีข้อบังคับว่า "สมาชิกมีสิทธิลาออกได้ไม่ว่าเวลาใด และผู้ร้อง
จะต้องคืนเงินค่าหุ้นให้สมาชิกไปทันที ฯลฯ" ซึ่งมีมาตรา 37 วรรคท้ายแห่งพระราช
บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ให้ทำได้ โดยให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียน
สมาชิกหรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และเมื่อสหกรณ์จำกัดมีจำนวนสมาชิกเหลือน้อยกว่าสิบคน สหกรณ์
จำกัดย่อมเลิกกันตาม มาตรา 50(2) คดีนี้เมื่อศาลมีคำสั่งอายัดเงินค่าหุ้นของจำเลยที่
มีในสหกรณ์ผู้ร้อง ก็เป็นหน้าที่ที่ผู้ร้องจะส่งเงินดังกล่าวมายังเจ้าพนักงานบังคับคดี
และมีผลทำให้จำเลยต้องพ้นจากการเป็นสมาชิกของผู้ร้องไปโดยปริยาย ที่ผู้ร้องอ้าง
ว่าจำเลยเป็นหนี้ผู้ร้อง ตามข้อบังคับของสหกรณ์ให้หักหนี้จากเงินค่าหุ้นก่อน ที่เหลือ
จึงคืนให้สมาชิกนั้นก็ไม่ใช่หนี้บุริมสิทธิหรือเป็นสิทธิอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 287 ที่ผู้ร้องจะยกขึ้นอ้างว่าการบังคับคดีไม่อาจกระทบกระทั่ง
สิทธิของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงอ้างข้อบังคับภายในของผู้ร้องมาเป็นเหตุไม่ส่งเงินค่าหุ้นหรือ
จะหักเอาไว้ชำระหนี้ก่อนไม่ได้ทั้งสิ้น ผู้ร้องจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ได้ก็โดยอาศัย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 290 โดยการขอเฉลี่ยหนี้ แต่ผู้ร้องก็
ยังมิได้ฟ้องคดี ไม่เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา จึงขอตามมาตรานี้ไม่ได้เช่นกัน ปัญหา
นำพิจารณาต่อไปว่า หากเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาขอบังคับคดีเอากับหุ้นของจำเลยหรือ
ลูกหนี้ตามคำพิพากษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด จะทำได้หรือไม่เพียงใด ในกรณี
ของบริษัทจำกัดนั้นหุ้นของบริษัทเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งอาจอยู่ในความรับผิดชอบแห่ง
การบังคับคดีได้ แต่วิธีการบังคับคดีคงต้องอาศัยการยึดหุ้นมาขายทอดตลาดโดยทาง
เจ้าพนักงานบังคับคดี มิอาจขอให้บริษัทส่งเงินค่าหุ้นของจำเลยมาชำระหนี้ตามคำ
พิพากษาโดยตรง เพราะจะทำให้ทุนของบริษัทจำกัดลดลงดังกล่าวข้างต้น และใน
กรณีนี้บริษัทจะปฏิเสธไม่ยอมจดทะเบียนโอนหุ้นให้กับผู้ซื้อจากการขายทอดตลาดไม่

ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2177/2522 โจทก์ซื้อหุ้นพิพาทของบริษัทจำกัดจากการ
ขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลโจทก์จึงเป็นบุคคลอื่นผู้มีสิทธิจะได้
หุ้นเหล่านั้นมาในเหตุบางอย่างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1132
บริษัทจำเลยมีหน้าที่ต้องลงทะเบียนรับโจทก์เป็นผู้ถือหุ้นเหล่านั้นแทนเจ้าของหุ้น
เดิมสืบไป จะอ้างว่าโจทก์ได้หุ้นดังกล่าวมาโดยขัดต่อข้อบังคับของบริษัทจำเลยไม่ได้
เพราะการโอนหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทเป็นคนละเรื่องกับการได้หุ้นมาดังกล่าว
สำหรับห้ามหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้ามหุ้นส่วนจำกัดนั้นประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1072 บัญญัติว่า "ถ้าห้ามหุ้นส่วนซึ่งจดทะเบียนยังมีได้เลิกกัน
ตราบใด เจ้าหนี้ของผู้เป็นหุ้นส่วนเฉพาะตัวย่อมใช้สิทธิได้เพียงในผลกำไรหรือเงินซึ่ง
ห้ามหุ้นส่วนค้างชำระแก่ผู้เป็นหุ้นส่วนคนนั้นเท่านั้น ถ้าห้ามหุ้นส่วนนั้นเลิกกันแล้ว
เจ้าหนีย่อมใช้สิทธิได้ตลอดจนถึงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนคนนั้นอันมีในสินทรัพย์ของ
ห้ามหุ้นส่วน" และมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3841/2525 ตัดสินไว้ว่า เมื่อข้อเท็จจริงได้
ความว่าห้ามหุ้นส่วนผู้ร้องเป็นหุ้นส่วนจดทะเบียนยังมีได้เลิกกัน โจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้
ของจำเลยผู้เป็นหุ้นส่วนเฉพาะตัว จึงใช้สิทธิได้เพียงผลกำไรหรือเงินซึ่งห้ามหุ้นส่วนผู้
ร้องค้างชำระแก่จำเลยเท่านั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1072
ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3841/2525 นี้ ผู้ร้องเป็นห้ามหุ้นส่วนจำกัด และ
จำเลยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ซึ่งต้องเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบเท่านั้น
น่าสังเกตว่ามาตรา 1072 อยู่ในส่วนที่ว่าด้วยการจดทะเบียนห้ามหุ้นส่วนสามัญและ
มาตรา 1080 ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยห้ามหุ้นส่วนสามัญที่มีได้ยกเว้นหรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงโดยบทบัญญัติหมวด 3 มาใช้บังคับแก่ห้ามหุ้นส่วนจำกัดด้วย เหตุที่มา
ตรา 1072 บัญญัติเป็นความเช่นนี้ คงเป็นเพราะลักษณะเฉพาะของความเห็นส่วนไม่
จำกัดความรับผิดชอบนั้น เป็นสาระสำคัญของการรวมกันเป็นห้ามหุ้นส่วนในการดำรงคง
อยู่หรือเลิกสลายไปของห้างจึงไม่ให้เจ้าหนี้ไปยึดเอาส่วนลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนมา
ชำระหนี้เสียทีเดียวโดยที่ยังไม่มีการเลิกห้ามหุ้นส่วน ดังนั้น ในกรณีถ้าเป็นหุ้นส่วน

ประเภทจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้วข้อพิจารณาน่าจะต้องแตกต่างกันออกไป เพราะหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดนี้มีลักษณะการถือหุ้นคล้ายคลึงกับหุ้นของบริษัทจำกัดมากผู้บันทึกมีความเห็นว่า มาตรา 1072 น่าจะไม่ใช่กับหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด โดยเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาสสามารถนำยึดส่วนลงหุ้นของผู้ถือหุ้นประเภทนี้มาขายทอดตลาดได้เช่นเดียวกับหุ้นของบริษัทจำกัด ทั้งนี้เพราะ มาตรา 1091-1094 เปิดโอกาสให้มีการโอนหุ้นหรือขายหุ้นของหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดได้โดยไม่ต้องให้ผู้เป็นหุ้นส่วนอื่นยินยอม และเป็นที่เห็นได้ว่าคุณสมบัติส่วนตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดไม่เป็นสาระสำคัญเหมือนกับหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด ซึ่งปัญหานี้เห็นจะต้องรอแนววินิจฉัยของศาลฎีกาต่อไป. มานิตย์สุธาพร.